

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 97/2531

หม่อมราชวงศ์เผ่าสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

โจทก์

นายทวิ พงษ์ก่อสร้าง กับพวก

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ศาลนัดสืบพยานจำเลยเวลา 9.00 นาฬิกา ถึงเวลานัดทนายจำเลยมาศาลแต่พยานจำเลยยังไม่มา ทนายจำเลยรอฟยานอยู่นอกห้องพิจารณาโดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดีต่อศาลหรือเจ้าหน้าที่ของศาล ศาลออกนั่งพิจารณาเวลา 9.33 นาฬิกา และสั่งว่า จำเลยไม่มาศาล โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนถือว่าไม่มีพยานมาสืบและนัดฟังคำพิพากษา เช่นนี้แสดงว่าศาลรอจำเลยเกินกำหนดนัดไป 33 นาที โดยจำเลยมิได้ดำเนินการอย่างใด จำเลยจะอ้างว่าเป็นความเข้าใจผิดของทนายจำเลยว่าศาลจะพิจารณาคดีของตนเป็นเรื่องที่สองไม่ได้ เพราะจะทำให้กำหนดวันเวลาที่ศาลนัดไว้ไร้ประโยชน์ จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องขอสืบพยานของจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ได้ขับขี รถจักรยานยนต์เพื่อทำธุรกิจในการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ไปตามถนนเพชรบุรีด้วยความประมาท เฉี่ยวชนโจทก์ล้มลงศีรษะกระแทกพื้นถึงสลบ ต้องเข้าโรงพยาบาลและกลายเป็นคนพิการ ขอค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ และค่าสินไหมทดแทนแก่ร่างกายอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ เคยทำงานอยู่กับจำเลยที่ ๒ แต่ถูกไล่ออกไป แล้วก่อนเกิดเหตุ วันเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ มายืมรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ ๒ กับ พนักงานของจำเลยที่ ๒ แล้วไปทำละเมิดต่อโจทก์ ค่าเสียหายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ระหว่างพิจารณานัดสืบพยานจำเลยวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ จำเลยที่ ๒ ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีพยานมาสืบ และนัดฟังคำพิพากษา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ จำเลยที่ ๒ มายื่นคำร้องขอให้ ศาลอนุญาตจำเลยที่ ๒ นำพยานมาสืบ ศาลชั้นต้นสั่งว่าคำร้องนี้มีได้ขอให้ทำอะไร รวมสำนวนไว้แล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงินแก่โจทก์ ๑๙๕,๗๐๙ บาทพร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ไต่สวนคำร้องลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ แล้วมีคำสั่งไปตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามที่จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องว่า ทนายจำเลยที่ ๒ มาศาลเมื่อ เวลาประมาณ ๘.๓๐ นาฬิกา พยานจำเลยยังไม่มา เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ทนายจำเลย ไปที่ห้องพิจารณาแล้วไม่พบเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ จึงออกมาโทรศัพท์ตามพยาน ครั้น ไปที่ห้องพิจารณาพบว่ากำลังพิจารณาคดีอีกเรื่องหนึ่ง จึงออกมานั่งรอพยานที่แผนก ประชาสัมพันธ์ตามที่นัดไว้แต่ยังไม่พบก็กลับมานั่งรอที่ห้องพิจารณา เจ้าหน้าที่หน้า บัลลังก์ได้มาตามและบอกว่าศาลได้สั่งตัดพยานจำเลยที่ ๒ และนัดฟังคำพิพากษา แล้วนั้น ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า ศาลออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา ๙.๓๓

นาฬิกา ทนายโจทก์มาศาล นอกนั้นไม่มา จึงสั่งว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อน ถือว่าไม่มีพยานมาสู้บ แสดงว่าศาลได้รอฟ้ายจำเลยเกินกำหนดนัดไปถึง ๓๓ นาที จำเลยที่ ๒ ก็ยอมรับว่า ไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องเรื่องพยานมาเข้าให้ศาลทราบ ทั้งมิได้ร้องขอเลื่อนคดี เพียงแต่อ้างว่าเป็นความสำคัญผิดของทนายจำเลยที่ ๒ ว่าศาลจะพิจารณาคดีของตนเป็นเรื่องที่สอง เช่นนี้ เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างได้ เพราะถ้ายอมให้อ้างเช่นนั้น กำหนดวันเวลาที่ศาลนัดไว้ก็ไร้ประโยชน์ เมื่อถึงเวลานัดแล้ว พยานไม่มาอันเป็นเหตุขัดข้องจำเลยที่ ๒ ก็มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุนั้นให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ของศาลทราบ แต่จำเลยที่ ๒ มิได้กระทำ หากได้สวนคำร้องของจำเลยที่ ๒ ก็คงฟังได้เพียงว่าพยานมาศาลช้ากว่ากำหนดนัดไป ๓๐ นาทีตามที่จำเลยที่ ๒ อ้าง ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีพยานมาสู้บนั้นชอบแล้ว ไม่จำเป็นต้องได้สวนคำร้องของจำเลยที่ ๒

พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายเพ็ง เพ็งนิตี

ศาลอุทธรณ์ - นายวีระชัย สุตรสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ